

1500420-09.2018.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2022924/2018 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1081077 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2581/18/311 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500420-09.2018.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500420-09.2018.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2022924/2018 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1081077 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2581/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2022924 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2581/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2022924 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2581/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENATO MORENO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

RENATO MORENO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de julho de 2018, por volta das 11h40, na Rua Otto Herbest, nº 13, Vila Jose Kalil Aun, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, o denunciado trazia consigo 16 (dezesseis) microtubos de cocaína, com peso líquido de 6,6g (seis gramas e seis decigramas), e 1 (uma) pedra de "crack", substância derivada da cocaína, com peso líquido de 03g (três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$30,00 em

dinheiro.

Na audiência de custódia, foi concedida à liberdade provisória ao réu (fls. 36/38). Determinada a notificação do réu às fls. 92, efetivada às fls. 153.

Resposta à acusação (fls. 155/156).

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2019 (fls. 163).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação. Na audiência de interrogatório foi decretada a revelia do réu por ter mudado de endereço e não comunicado o juízo (fls. 216).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, manifestou-se pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 220/225).

Por sua vez, a Defesa Técnica, sustentando que as provas são precárias para viabilizar uma condenação, argumentando que o réu estava no local apenas para consumir drogas e não foi flagrado comercializando entorpecentes, requer a improcedência da pretensão punitiva, absolvendo-se o réu (fls. 247/249).

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de inquérito policial (fls. 04), o boletim de ocorrência (fls. 09/11), o auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), o auto de constatação preliminar (fls. 14/15), os laudos periciais (fls. 70/75), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha de acusação e policial militar Osvaldo Mendes, em juízo, narrou que estava em patrulhamento por local conhecido pelo tráfico de drogas, na companhia de outros dois agentes, quando avistou o réu, o qual ao perceber a presença dos policiais, evadiu-se do local. Iniciada perseguição, o réu foi detido e em busca pessoal foi localizada uma sacola contendo 16 porções de cocaína, 1 pedra de crack e R\$30,00 em espécie, além de um simulacro de arma de fogo em sua cintura. Disse que questionou o réu sobre as drogas e ele confessou a traficância e informou que o valor em dinheiro era produto da venda. Ao verificar os antecedentes do réu constatou que ele era procurado da justiça. Respondeu que o réu não trazia consigo nenhum apetrecho para consumo da droga.

No mesmo sentido foram as declarações do seu companheiro de farda, a testemunha de acusação e policial militar Helio Azanha Junior, somente acrescentando que ao checar os registros do réu constatou a pendência de mandado de prisão cível em seu desfavor. Respondeu que o réu assumiu o tráfico e não se recorda se ele alegou ser usuário; que não sabe informar se o réu foi internado em alguma clínica habilitação.

O acusado não foi interrogado em juízo porque deixou de atualizar seu endereço, ônus que lhe competia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996).

De fato, o réu não participou da audiência de instrução, debates e julgamento dando as costas para a Justiça, deixando de expor sua versão sobre os fatos e justificar o porquê de seu nome estar envolvido nos fatos narrados.

E, tal silêncio, decorrente da não participação na audiência, apesar de não implicar em confissão, pode constituir mais um elemento de convencimento do magistrado (art. 198, do CPP), haja vista não ser natural que alguém, acusado como incurso em delito, não se defenda quando instado a fazê-lo.

É sempre bom consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, eles prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão

que apresentam só pode ser desprezada existindo prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

No tocante ao depoimento de agentes da Lei, o Egrégio Tribunal tem entendido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286).

Os policiais, em uníssono, afirmaram em juízo que em patrulhamento de rotina ao avistaram o réu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o qual, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, porém foi perseguido, abordado, revistado e com ele encontrada as drogas apreendidas nos autos, além da quantia de R\$30,00 em dinheiro.

Nesse cenário, não prospera a tese da Defesa Técnica de que as provas são fracas para viabilizar um decreto condenatório sob o argumento de que o réu não estava traficando no local, porquanto, ainda que o réu não tenha sido flagrado em atos de efetiva venda das drogas, carregava consigo uma sacola plástica contendo 16 (dezesesseis) microtubos de cocaína, com peso líquido de 6,6g (seis gramas e seis decigramas), e 1 (uma) pedra de "crack", substância derivada da cocaína, com peso líquido de 03g (três decigramas).

Outrossim, para a configuração do crime tráfico de drogas, o tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06 traz também como elemento da traficância "transportar, trazer consigo", portanto, para a configuração do delito analisado, prescinde de flagrar o réu na efetiva comercialização dos entorpecentes, bastando para tanto que o acusado transporte ou traga consigo tais substâncias ilegais, sendo esse, precisamente, o caso dos autos.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa (fls. 53/58), segundo o qual as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes.

Já a autoria restou presente uma vez que o réu foi abordado pelos policiais trazendo consigo as drogas apreendidas nos autos, conforme prova oral produzida sob o manto do contraditório e ampla defesa, a qual não foi afastada ante a ausência de provas em sentido contrário.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas tornam irrefutável a conclusão de que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado trazia consigo, para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Portanto, a conduta por ele praticada encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do artigo 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, ou seja, em CINCO ANOS de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, por ser o denunciado reincidente (fls. 94/100), agravo-lhe as penas em 1/6, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, o que resulta em CINCO ANOS e DEZ MESES de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na terceira fase, considerando que o réu não é primário, pois ostenta condenação definitiva por crime grave, entendo presentes indícios de que o réu se dedica à atividade criminosa, portanto, não sendo cabível a redução da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Por fim, tendo em vista a reincidência do réu e o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o denunciado RENATO MORENO DA SILVA ao cumprimento das penas de CINCO ANOS e DEZ MESES de reclusão, em regime inicial fechado e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, pela prática do delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Determino, ainda, o perdimento definitivo dos valores apreendidos obtidos com a traficância (fls. 26/27), nos termos do artigo 91 II, "b", do Código Penal, e do artigo 62 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

O réu vem respondendo ao processo em liberdade, faculto que assim possa recorrer. Transitada em julgado, expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado nos termos do Convênio da Defensoria com a OAB.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA